

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1858/2532

นายสว่าง นิพันธ์เจริญ

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัทหลักทรัพย์ขนส่งและก่อสร้าง

จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสยาม ปรีดาวัฒนากุล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี ถ้าผู้ร้องรับเงินที่โจทก์อายัดไปในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจะทำให้โจทก์เสียหาย โปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์โดยให้อายัดหรืองดการจ่ายเงินที่จำเลยที่ 1 มีสิทธิได้รับจากกรุงเทพมหานครจำนวน 973,294 บาทด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

สืบเนื่องจากโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ที่จะได้รับเงินค่าจ้างจำนวน 973,294 บาทจากกรุงเทพมหานคร เพื่อบังคับตามคำพิพากษาดำเนินการ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายอายัดลงวันที่ 2 มีนาคม 2530 ไปยังกรุงเทพมหานครอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งหมด ผู้ร้องและจำเลยที่ 1 ได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยัง

กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้ตอบรับทราบและตกลงด้วยในการโอนนั้น
แล้วสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินค่าจ้างจากกรุงเทพมหานครจึงตกเป็นของผู้ร้องแล้ว
ขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนหมายอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72,71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้อายัดสิทธิในการรับเงินจากกรุงเทพมหานคร จำนวน
973,294 บาท ของจำเลยที่ 1ไว้ก่อนในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้อายัดสิทธิในการรับเงินจากกรุงเทพมหานคร จำนวน
973,294 บาท ของจำเลยที่ 1ไว้ก่อนในระหว่างฎีกา

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ